



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA
COORDENAÇÃO DE AÇÕES RELEVANTES DAS PROCURADORIAS-SECCIONAIS DA UNIÃO EM SANTA CATARINA
PROCURADORIA-SECCIONAL DA UNIÃO EM BLUMENAU

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DA 1ª VARA FEDERAL DE BLUMENAU

NÚMERO: 5012227-71.2018.4.04.7205

A UNIÃO vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao ato ordinatório do ev. 23, se manifestar sobre a petição e documentos do ev. 22.

Trata-se de Ação Civil Pública em fase de cumprimento de sentença contra a UNIÃO e o ESTADO DE SANTA CATARINA em razão de terem sido condenados a realizarem diversos serviços específicos de manutenção e recuperação nos sistemas das barragens Oeste, Sul e Norte, localizadas no Alto Vale do Itajaí, nos municípios de Taió, Ituporanga e José Boiteux, respectivamente

O Estado de Santa Catarina informou que os itens foram cumpridos ou estão sendo tomados procedimentos para seu devido cumprimento - ev. 22 - OFIC2.

A União reitera os termos da manifestação do Estado catarinense, que demonstrou que cumpriu grande parte das obrigações e que está envidando grandes esforços para cumprir as que restam.

Nestes termos, a União requer que sejam concedidos prazos razoáveis para o efetivo cumprimento das obrigações que faltam, pois dependem de procedimentos administrativos para seu efetivação, devendo-se ainda levar em conta a dificuldade de acesso e operação na barragem norte, em razão da questão indígena envolvida.

Por fim, saliente-se que os recursos solicitados pelo Estado de Santa Catarina (ofícios 42 e 43/SDC/GABS/2019) tratam especificamente da conclusão do canal extravasor, que apesar da extrema importância, é matéria estranha ao título judicial exequendo, e está sendo gestado administrativamente entre os entes estadual e federal, dependendo de orçamento específico, razão pela qual deixa de se manifestar aqui.

Não obstante, informa-se que se oficiou à Secretaria da Presidência da República, Ministério do Desenvolvimento Regional, Secretaria do Patrimônio da União e Agência Nacional de Águas para tomar conhecimento deste cumprimento, bem como da recomendação do Ministério Público Federal, evitando-se ou ao menos reduzindo, em níveis aceitáveis, o risco de tragédias.

Blumenau, 15 de maio de 2019.

ULISSES VETTORELLO
Advogado da União
Procurador-Seccional da União em Blumenau